华谊兄弟电影有限公司“6·5”
一般生产安全事故调查报告

2017年6月5日17时左右，在北七家镇八仙影视基地三号棚布景现场，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，成立了由区安全监管局、昌平公安分局、区人力社保局、区总工会等部门组成事故联合调查组，并邀请区监察委，对此事故进行了全面调查。

事故调查组进行了科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查及调查取证，在此基础上查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况及发生经过

（一）事故单位情况

华谊兄弟电影有限公司（以下简称：华谊兄弟公司），类型：有限责任公司（法人独资）；住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼；注册资本：壹亿元；法定代表人：王忠军；经营范围：电影、网络剧制作、发行、图文设计、影视后期制作等。营业期限：2015年12月14日至长期。

（二）投资关系

2017年初，经国家新闻出版广电总局电影局批准，华谊兄

弟公司开始拍摄电影故事片《狄仁杰之四大天王》。为此，华谊兄弟公司专门成立了电影《狄仁杰之四大天王》摄制组（以下简称：摄制组）。2017 年 5 月，摄制组租赁了北京京顺恒达科贸有限公司摄影棚，并雇佣工人北七家镇八仙影视基地三号棚置景。

（三）事故发生的经过及救援情况

2017 年 6 月 5 日，在北七家镇八仙影视基地三号棚搭设电影暗室布景现场，江先平和钱长生在 4 米高的移动式脚手架上作业，钱长生负责钢管的焊接工作，江先平负责测量工作。17 时许，江先平在测量暗室横梁宽度时不慎踩空，从脚手架上坠落。

事故发生后，在脚手架下面作业的齐青龙发现并查看了江先平的情况，后立即拨打了 120 急救电话等待救援。120 医护人员赶到现场后，将江先平送往王府中西医结合医院，经抢救无效死亡。

二、事故原因及性质

（一）直接原因

江先平在未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品的情况下，站在 4 米高移动式脚手架上作业，导致事故发生。其违章作业行为是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因

造成此事故的间接原因有：

1. 华谊兄弟公司主要负责人王中军未组织制定安全生产检查制度、本单位生产安全事故隐患排查治理制度、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；未严格督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；

2.华谊兄弟公司未在布景现场内和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志;

3.华谊兄弟公司未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患;

4.华谊兄弟公司未严格教育和督促江先平等人严格执行本单位的安全生产规章制度。

（三）事故性质

鉴于以上原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

三、对事故责任人员和责任单位的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对涉事单位及人员提出如下处理建议:

1.江先平在高处作业时，未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，其行为导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于江先平已死亡，故不再追究其刑事责任。

2.华谊兄弟公司主要负责人王忠军未严格督促、检查本单位安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患;其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由区安全监督局给予其上一年度收入30%的行政处罚。

3.华谊兄弟公司未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志;未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未严格教育和督促江先平等人严格执行本单位的安全生产规章制度。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第三十八条第一款、第四十一条的规定。对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，结合《北京市安全生产行政处罚自由裁量基准》，建议由区安全监督局给予华谊兄弟公司20万元以上35万元以下的行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

为防止类似事故再次发生，事故调查组结合调查的情况，针对事故中暴露的问题，提出如下建议措施：

1.切实落实企业安全生产主体责任。华谊兄弟公司要切实落实安全生产主体责任，建立健全本单位的安全生产责任制，配备专职或兼职安全管理人员，制定并严格执行各项安全生产规章制度，把安全生产责任层层落实到位；及时消除重大隐患，严防事故发生。

2.加强教育培训，提高安全意识。华谊兄弟公司要认真吸取事故教训，严格执行安全生产法律、法规及安全操作规程，加强对从业人员的教育培训力度，增强培训的实效性，尤其特殊工种的安全教育培训和安全技术交底，不断强化从业人员的安全意识和自我保护能力，杜绝各类违章指挥、违章作业行为，杜绝类似事故的再发生。